

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4447/2539

นาย นำพล ศุภเวช
นาย สุทัศน์ มีศิลสัตย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมโดยมิได้
บรรยายว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายทั้งโจทก์มิได้แนบ
สำเนาสัญญากู้ยืมมาท้ายฟ้องคำฟ้องของโจทก์จึงขาดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ
ของความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
พ.ศ.2534มาตรา4เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา158(5)ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ได้ ส่งจ่าย เช็ค ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา ถนน
รัชดาภิเษก 2 ลงวันที่ 1 เมษายน 2537 จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อ ชำระหนี้
เงินกู้ ยืม แก่ โจทก์ ครั้น เช็ค ถึง กำหนดโจทก์ นำ ไป เรียกเก็บเงิน ปรากฏว่า
ธนาคาร ตามเช็ค ปฏิเสธ การ จ่ายเงินเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2537 โดย ให้ เหตุผล
ว่า บัญชี ปิด แล้ว การกระทำของ จำเลย เป็น การ ออก เช็ค โดย เจตนา ที่ จะ ไม่
ให้ มี การ ใช้ เงิน ตามเช็คหรือ ออก เช็ค ใน ขณะที่ ออก เช็ค นั้น ไม่มี เงิน อยู่ ใน

บัญชี อัน จะ พึง ให้ ใช้เงินได้ หรือ ออก เช็ค ให้ ใช้ เงิน มี จำนวน สูง กว่า จำนวน เงิน ที่ มี อยู่ใน บัญชี อัน จะ พึง ให้ ใช้ เงินได้ ใน ขณะที่ ออก เช็ค นั้น หรือ ถอน เงินทั้งหมด หรือ แต่ บางส่วน ออกจาก บัญชี อัน จะ พึง ให้ ใช้ เงิน ตามเช็คจน จำนวนเงิน เหลือ ไม่ เพียงพอ ที่ จะ ใช้ เงิน ตามเช็ค นั้น ได้ หรือ ห้ามธนาคาร มิให้ ใช้ เงิน ตามเช็ค นั้น โดย เจตนา ทุจริต ขอให้ ลงโทษตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534มาตรา 4

ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน มูลฟ้อง แล้ว เห็นว่า คดี มีมูล ให้ ประทับ ฟ้อง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิด อัน เกิดจาก การ ใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำคุก 2 เดือน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า โจทก์ บรรยายฟ้อง แต่เพียง ว่า จำเลยออก เช็ค เพื่อ ชำระหนี้ เงินกู้ ยืม โดย มิได้ บรรยาย ว่า หนี้ ดังกล่าวเป็น หนี้ ที่ มี อยู่ จริง และ บังคับ ได้ ตาม กฎหมาย ทั้ง โจทก์ มิได้ แนบ สำเนาสัญญากู้ยืม มา ท้ายฟ้อง คำฟ้อง ของ โจทก์ จึง ขาด ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบ ของ ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิด อัน เกิดจาก การใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เป็น ฟ้อง ที่ ไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ